REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio

così composta:

dott.ssa Gisella Dedato Presidente

dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel.

dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

S e n t e n z a

nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 5867 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 14/12/2023, vertente

tra

Parte_1, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Santa Costanza n. 46, presso lo studio dell'Avv. Giulio Mancini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

Attrice in riassunzione

e

Avv. *Controparte_1*, elettivamente domiciliato in Roma, Via Luigi Rizzo n. 62, presso il proprio Studio legale, rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.;

Convenuto in riassunzione

Oggetto: scioglimento di comunione ordinaria.

Conclusioni: come da scritti difensivi.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 7218/2004, il Tribunale di Roma disponeva lo scioglimento della comunione ordinaria esistente tra la sig.ra *Parte_1* ed il proprio ex coniuge, Avv. *CP_1*

[...] avente ad oggetto un appartamento ubicato in Roma, Via dei Savorelli n. 103, Pal. E, int. 10, e l'annesso box, disponendone l'attribuzione diretta in favore dell'Avv. *CP_1* e ponendo a suo carico un conguaglio in denaro da corrispondere alla sig.ra *Pt_1*, pari ad Euro 118.836,72; in particolare, il Tribunale, dopo aver disposto l'espletamento di apposita C.T.U., rilevava che l'immobile era gravato dal diritto di abitazione riconosciuto all'Avv. De' Rossi con la sentenza di divorzio, quale genitore convivente con il proprio figlio maggiorenne ma ancora non autosufficiente, reputando quindi di ridurne il valore nella misura del 25%.

La sig.ra *Pt_1* e l'Avv. *CP_1* proponevano, rispettivamente, appello principale ed appello incidentale avverso tale decisione; quindi, con sentenza n. 3088/2011, la Corte di Appello di Roma, rigettando l'appello incidentale ed accogliendo parzialmente l'appello principale, confermava sia l'attribuzione all'Avv. *CP_1* del compendio immobiliare, sia i criteri di valutazione utilizzati dal giudicante di prime cure per stabilirne il valore, aggiornando però il conguaglio dovuto dall'Avv. *CP_1* al proprio ex coniuge nel maggior importo di Euro 161.618,00.

Con atto ritualmente notificato, la sig.ra *Parte_1* proponeva ricorso per cassazione avverso la decisone della Corte di Appello, affidandone le sorti a tre motivi di impugnazione.

Con un primo motivo di censura, la ricorrente, nel sostenere l'erroneità della stima degli immobili oggetto di causa, si doleva della mancata ammissione della sua richiesta volta all'espletamento di una nuova C.T.U.; inoltre, con un secondo motivo di impugnazione, la sig.ra *Pt_1* si doleva della mancata considerazione dell'aumento dei valori immobiliari verificatisi a Roma nel periodo intercorrente tra il 2001 ed il 2011, nonché dell'avvenuta utilizzazione dei dati contenuti nella banca dati dell' *Organizzazione_1*, recante stime inferiori ai reali valori commerciali degli immobili.

Infine, con un terzo motivo, la sig.ra *Pt_1* si doleva della violazione e falsa applicazione dell'art. 720 c.c., in quanto il valore del conguaglio a lei riconosciuto era stato inopinatamente ridotto sulla scorta del fatto che il di lei figlio, allora trentatreenne, fosse ancora convivente con il proprio padre, sicché quest'ultimo, avvalendosi di fatto di un diritto (art. 155 c.c.) stabilito non nel suo interesse di genitore affidatario, bensì in favore del figlio, era risultato doppiamente gratificato in quanto, oltre a godere dell'immobile, aveva avuto anche la possibilità di acquistarlo con una riduzione sul conguaglio.

Costituitosi in giudizio, l'Avv. *CP_1* si limitava a resistere, evidenziando che la questione della riduzione del valore dell'immobile gravato dal diritto di abitazione giudizialmente stabilito era stata decisa sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione (e, segnatamente, in conformità di quanto stabilito dalla sentenza Cass. n. 20319/04).

Nel corso del giudizio di cassazione, la sig.ra *Pt_1* produceva il provvedimento giudiziale definitivo del 13 aprile 2012 che, nel rivedere le originarie condizioni di divorzio delle parti, aveva revocato l'assegnazione all'Avv. *CP_1* della ex casa coniugale, con la conseguenza che, secondo la ricorrente, era venuta meno la possibilità di operare la decurtazione sul valore dell'immobile applicata dal Tribunale.

Con sentenza n. 17843/16, la Corte di Cassazione, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale di legittimità, riteneva di aderire allo "*orientamento manifestatosi nel 2001 e rinvigorito dalla sentenza n. 27128/2014*", secondo cui "*il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento (e non un diritto reale), previsto nell'esclusivo interesse dei figli (art. 155 c.c., comma 5) e non nell'interesse del coniuge affidatario, che viene meno con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere*", sicché, "*ove si operasse la decurtazione del valore in considerazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario verrebbe ingiustamente penalizzato con la corresponsione di una somma che non sarebbe rispondente alla metà dell'effettivo valore venale del bene: il che è comprovato dalla considerazione che, qualora intendesse rivenderlo a terzi, l'assegnatario in proprietà esclusiva potrebbe ricavare l'intero prezzo di mercato, pari al valore venale del bene, senza alcuna diminuzione*".

Pertanto, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il terzo motivo di doglianza (e nel dichiarare assorbiti i due motivi relativi alla stima dell'immobile), cassava l'impugnata sentenza rinviando - anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità- ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, affermando, al contempo, il principio secondo cui "*l'assegnazione del godimento della casa familiare, ex art. 155 c.c. previgente e art. 155 quater c.c., o in forza della legge sul divorzio, non può essere presa in considerazione in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di mercato dell'immobile, allorquando l'immobile venga attribuito al coniuge che sia titolare del diritto al godimento stesso*".

Con ricorso tempestivamente depositato, la sig.ra *Parte_1* riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma, chiedendo che, previa rinnovazione della C.T.U. espletata nel primo grado di giudizio, fosse operata una nuova valutazione del valore dell'immobile che tenesse conto dei rilievi in precedenza da lei già sollevati a mezzo di apposita C.T.P., con conseguente determinazione di un congruo conguaglio a debito dell'Avv. *Controparte_1* da calcolarsi in misura superiore a quella originariamente liquidata dal Tribunale. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, l'Avv. *Controparte_1* dichiarava di aderire alla domanda di rivalutazione del valore dell'immobile con l'esclusione della riduzione del 25%, evidenziando che, in ogni caso, la ricorrente non solo aveva rifiutato ogni pagamento in precedenza da lui effettuato, procedendo anche alla restituzione della somma determinata dalla Corte d'Appello e rimessale con bonifico bancario, ma rigettando anche ogni proposta transattiva avanzata nel corso del giudizio; pertanto, nell'eccepire l'esistenza di una "*mora credendi*" della sig.ra *Pt_1*, l'Avv. *CP_1* concludeva chiedendo anch'egli la rideterminazione del valore dell'immobile, con la fissazione del conguaglio da lui dovuto in favore della propria ex moglie, instando per la compensazione delle spese processuali, "*stante la non opposizione alle domande di parte appellante ed il non accoglimento dei primi due motivi del ricorso in Cassazione*".

Con ordinanza del 28/3/2023, la Corte disponeva l'espletamento di una nuova C.T.U. incaricando

il consulente di determinare il valore medio di mercato degli immobili oggetto di causa, da calcolarsi, alla data di redazione dell'elaborato peritale, sulla scorta della più recente Tabella OMI pubblicata dalla *Organizzazione_2* nonché di determinare l'importo della somma effettivamente dovuta dall'Avv. *CP_1* alla sig.ra *Pt_2* a titolo di conguaglio a debito, da calcolarsi nella misura del 50% del valore dei suddetti beni.
Espletate le indagini peritali, all'udienza del 14/12/2023, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva che nel presente giudizio viene oramai in rilievo unicamente la questione concernente la corretta valutazione, da effettuarsi al momento attuale, dell'immobile (comprensivo del box) già definitivamente attribuito all'Avv. *CP_1* in occasione dello scioglimento della comunione ordinaria e la conseguente determinazione del conguaglio da lui dovuto alla sig.ra *Pt_1*, pari al 50% del suo valore.
Trattandosi di procedere ad una valutazione di natura tecnica, in accoglimento della richiesta avanzata dalla riassumente questa Corte ha reputato indispensabile procedere ad un supplemento delle indagini peritali già svolte in primo grado.
All'esito del deposito del nuovo elaborato, entrambe le parti, a mezzo dei propri C.T.P., ritualmente nominati, hanno sollevato una serie di osservazioni che, poi, sono stato oggetto di accurato esame da parte del C.T.U..
Il C.T.U., che si è recato presso l'immobile, effettuando i necessari rilevamenti in presenza dei tecnici incaricati dalle parti, ha evidenziato che l'appartamento ed il relativo box sono ubicati nel Quartiere Aurelio (XIII° Municipio del Comune di Roma) e, quindi, in una zona semicentrale a vocazione per lo più residenziale "*di medio e buon livello*", non distante dalla Città del Vaticano e ben servita *"da negozi, scuole, centri commerciali, mercati, supermercati, centri sportivi*"; inoltre, trovandosi nell'area Ovest della città, il quartiere è attraversato sia dalla Via Aurelia, sia dalla Via "Olimpica", che garantiscono un collegamento comodo e veloce con le autostrade e con l' *[...] CP_2*, mentre numerose linee di trasporto pubblico consentono di arrivare in tempi brevi non solo in centro, ma anche alla stazione "Termini".
Per quanto concerne le caratteristiche tipologiche, l'appartamento di Via dei Savorelli n. 10, Pal. E, int. 10 è ubicato in un edificio che, pur non presentando caratteristiche architettoniche rilevanti, è comunque dotato di finiture generali di buona qualità (vedi, ad es. i prospetti, parzialmente rifiniti in cortina, ed il vano scala, avente la pavimentazione in marmo) ed è anche provvisto di un servizio di portineria.
Riguardo alla specifica situazione dell'appartamento, la sua originaria superficie è stata oggetto di un ampliamento minimo (pari a mq. 2,10), realizzato sfruttando una rientranza della parete perimetrale e che ha consentito di allargare una stanza; in ragione di ciò, in data 1/4/1986 è stata

presentata dalla stessa sig.ra *Parte_1* un'apposita domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985, per la quale è già stata versata una somma pari a L. 450.000 a titolo di oblazione; inoltre il C.T.U., che ha quantificato in Euro 2.000,00 gli oneri ancora da sostenere in vista dell'ottenimento della concessione in sanatoria, allo stato ancora non rilasciata, ha chiarito -confermando, sostanzialmente quanto già affermato dal C.T.U. di primo grado- che tale circostanza non è in grado di incidere sulla valutazione di mercato del bene, né di condizionarne la vendita, rientrando l'ampliamento tra le opere suscettibili di sanatoria.

Inoltre l'appartamento risulta altresì dotato di un caminetto funzionante, di un impianto di riscaldamento autonomo e di un impianto di climatizzazione, mentre i due balconi e la terrazza grande sono pavimentati in grès.

Ciò premesso, il C.T.U., nel rilevare che lo stato di manutenzione generale dell'appartamento è buono sebbene le opere di manutenzione risultino datate, utilizzando il criterio di calcolo della "superficie convenzionale", ha dapprima accertato che la superficie abitabile corrisponde a mq. 73,27 circa, e poi ha determinato la "superficie commerciale" in mq. 99,34 (poi arrotondati per eccesso a 100 mq.), di cui 85,10 mq. per i vani principali, 3,29 mq. per i balconi e 10,95 mq. per il terrazzo grande, giustificando per quest'ultimo l'applicazione di un ulteriore coefficiente di 0.30 in considerazione delle sue caratteristiche di pregio.

Inoltre, a fronte delle osservazioni poste dal C.T.P. dell'Avv. *CP_1* che invece ha sostenuto che si dovesse fare applicazione del criterio di calcolo posto dal d.P.R. n. 138/1998 per la determinazione della "superficie catastale", il C.T.U. ha avuto modo di chiarire che le differenze dei risultati finali dipendono dalla diversa valutazione degli spessori dei muri perimetrali, sottolineando alfine che il computo delle superfici delle pareti portanti e perimetrali non può comunque eccedere il 10% della somma dell'intera superficie calpestabile e delle superfici dei divisori interni non portanti; in ogni caso, poi, lo stesso C.T.U. ha evidenziato che anche qualora avesse effettivamente utilizzato il criterio di calcolo suggerito dal C.T.P. (d.P.R. n. 138/1998), il totale della superficie ragguagliata sarebbe stato pari a mq. 98,43, con una differenza minima rispetto al risultato ottenuto con l'applicazione del criterio della superficie convenzionale.

Ad avviso di questa Corte il criterio seguito dal C.T.U., che ha fornito adeguati ragguagli rispetto alle osservazioni dei C.T.P., può essere condiviso, trovando non solo applicazione nella pratica quotidiana, ma anche perché in grado di comportare il raggiungimento di un risultato che non si discosta molto da quello conseguibile con l'applicazione del criterio suggerito dal C.T.P. dell'Avv. *CP_1* sicché la valutazione finale può senz'altro essere ritenuta rispondente ai normali valori di mercato di zona per immobili aventi caratteristiche simili e in pari stato di conservazione; identiche considerazioni, poi, possono essere formulate in relazione al maggior coefficiente ritenuto applicabile per la valutazione del terrazzo grande che, per le sue caratteristiche, può effettivamente essere considerato di pregio.

Per quanto concerne, invece, il box auto, avente accesso da Via Anastasio II° n. 53, e che è posizionato nella *Organizzazione_3*, avente una superficie di circa 15 mq. ed un'altezza

interna di metri 2,56, il C.T.U. ha riferito che esso si trova in uno stato di manutenzione mediocre, essendo presente sul relativo soffitto un saggio murario lasciato aperto in corrispondenza di una macchia cagionata da alcune infiltrazioni di acqua provenienti dalla sovrastante copertura di pertinenza condominiale (area pedonale); inoltre è emerso che di recente l'Avv. *CP_1* ha anche provveduto a sostituire la porta basculante del locale.

Le condizioni del box non hanno formato oggetto di alcuna contestazione.

Ciò premesso, avuto riguardo al valore dei suddetti beni, il C.T.U., in stretta osservanza del quesito peritale formulatogli, facendo applicazione della più recente tabella O.M.I. pubblicata dall' *[...] Org_2* ha stimato il valore medio di mercato di entrambi, rispettivamente, in Euro 375.000,00 per l'appartamento (3.750,00 a mq. x 100 mq. di superficie commerciale = Euro 375.000,00) e in Euro 33.575,00 per il box (1.975,00 a mq. x 17 mq. di superficie commerciale = 33.575,00).

Ad avviso di questa Corte tali valutazioni possono essere condivise.

Riguardo l'appartamento, tenuto conto dell'ubicazione, dell'esposizione e delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, la valutazione risulta corretta, senza che possa riconoscersi alcuna ulteriore incidenza alla mancata certificazione dell'impianto elettrico come "a norma" che, come correttamente ritenuto dal C.T.U., giustifica ancor più l'applicazione del parametro di valutazione "media" anziché di un parametro superiore; analoghe considerazioni, come già detto, possono essere spese per la valutazione del terrazzo grande, le cui rilevate caratteristiche di pregio (non riconosciute, invece, per gli altri due balconi) giustificano la percentuale di incremento suggerita dal C.T.U..

Inoltre nessuna importanza può rivestire il fatto che il C.T.U. abbia considerato "congruo" il calcolo operato dal C.T.P. della sig.ra *Pt_1* mediante l'applicazione del criterio della "indagine di mercato", tenuto conto che questa Corte ha ritenuto di far applicazione di altro criterio reputandolo più attendibile.

A ciò, poi, aggiungasi che dal valore calcolato per l'appartamento, il C.T.U., aderendo alle osservazioni del C.T.P., ha detratto la somma di Euro 2.000,00, che è stata stimata corrispondente all'ammontare degli oneri economici che dovranno essere sostenuti per la definizione della procedura di condono edilizio, sicché la valutazione del medesimo è stata giustamente ridotta all'importo di Euro 373.000,00.

Per quanto concerne il valore del box, anche in questo caso la valutazione del C.T.U. (che ha fatto applicazione del valore medio, come da quesito) può essere condivisa, tenuto conto che esso, nonostante l'acclarata presenza sul soffitto di una macchia determinata da alcune infiltrazioni di acqua e di un ridotto smantellamento praticato in corrispondenza di essa, è comunque pienamente utilizzabile per la sua destinazione di ricovero di autovetture, sicché non si ravvisano ragioni per pervenire ad una riduzione del suo valore.

Da quanto premesso deriva che, stante il disposto scioglimento della comunione ordinaria esistente tra l'Avv. *Controparte_1* e la sig.ra *Parte_1*, e l'attribuzione di entrambi i beni

all'Avv. *CP_1* l'ammontare del conguaglio da quest'ultimo dovuto in favore della sig.ra *Pt_1*, pari al 50% del valore degli immobili, dev'essere determinato in complessivi Euro 203.287,50 (Euro 373.000,00 + Euro 33.575,00 = Euro 406.574,00; Euro 406.575,00 : 2 = Euro 203.287,50).
Per quanto riguarda, invece, gli interessi su tale somma, la loro natura e la relativa decorrenza (che l'Avv. *CP_1* ha sostenuto spettante solo dalla pronunzia della sentenza, stante l'asserita configurabilità di una "*mora credendi*" della sig.ra *Pt_1*), si osserva che secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, "*in tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota, gli interessi sul conguaglio dovuto agli altri comunisti, che sono di natura corrispettiva, decorrono soltanto dal provvedimento definitivo di scioglimento della comunione, la cui efficacia retroattiva –anche ove si attribuisca natura dichiarativa allo stesso- è limitata, ai sensi dell'art. 757 c.c., ai beni assegnati in proporzione del valore delle relative quote*" (Cass. 20457/2016; nello stesso senso vedi anche Cass. n. 6653/2003, secondo cui "*in caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale - definitiva o provvisoria - di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso - per questo contestualmente dichiarato tenuto alla corresponsione del conguaglio in favore dell'altro -, e non anche dal momento della domanda giudiziale di divisione ovvero da quello della sentenza di primo grado*", nonché Cass. n. 2483/2004 e Cass. n. 21013/2011 e, da ultimo, Cass. n. 29094/2017).
Ne consegue che gli interessi spettanti alla sig.ra *Pt_1* sulla somma a carico dell'Avv. *CP_1* sono quelli dovuti in misura legale e decorrono solo dalla presente pronunzia sino all'effettivo soddisfo.
Infine, per quanto concerne il governo delle spese processuali, si reputa di disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese relative al giudizio di Cassazione, stante l'oggettiva esistenza, all'epoca della sua introduzione, di un obiettivo contrasto giurisprudenziale di cui è stata data contezza anche nella sentenza che lo ha definito; al contrario, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese del giudizio di rinvio vengono poste a carico dell'Avv. *CP_1* e, liquidate in misura media come da dispositivo, vengono distratte ex art. 93 c.p.c., come da espressa richiesta.

P.Q.M.

La Corte, provvedendo sul ricorso in riassunzione proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* a seguito della pronunzia della sentenza della Corte di Cassazione n. 17843/16, con la quale è stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3088/11, così statuisce:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 3088/11, accoglie parzialmente l'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *[...]* *CP_1*, dichiarando che il conguaglio dovuto da *Controparte_1* a *Parte_1*

[...] è pari ad Euro 203.287,50, oltre interessi legali dalla presente pronunzia sino all'effettivo soddisfo;

conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;

compensa integralmente le spese del giudizio di Cassazione tra le parti;

condanna *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Parte_1*, delle spese del giudizio di rinvio, che vengono liquidate in Euro 700,00 per esborsi e in Euro 14.317,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Roma, lì 2/5/2024

Il Consigliere rel.

dott. Giuseppe Staglianò

Il Presidente

dott.ssa Gisella Dedato